

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 83/2541

นาย วิโรจน์ จันทนาวงศ์

โจทก์

การสื่อสารแห่งประเทศไทย กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 420

จำเลยที่ 1 จัดพิมพ์ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อการระดมออกจำหน่ายโดยมี
 จำเลยที่ 2 พนักงานของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่จำหน่ายและรับสั่งจองจากผู้ซื้อ โจทก์
 ติดต่อสั่งจองซื้อจากจำเลยที่ 2 และมอบเช็คเงินสดให้จำเลยที่ 2 แม้โจทก์ส่งจ่ายเช็ค
 เงินสดให้แก่ผู้ถือแทนที่จะส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 จะผิดระเบียบ แต่ถ้า
 ผู้รับสั่งจองคือจำเลยที่ 2 นำเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็จัดส่งตรา
 ไปรษณียากรที่ระลึกให้โจทก์ ปัญหาจึงเกิดจากจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงิน จึงปฏิเสธ
 การกระทำของจำเลยที่ 2 หากจำเลยที่ 1 ได้รับเงินก็จะไม่ปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นใบ
 เสร็จรับเงินปลอมหรือจำเลยที่ 2 ทำนอกเหนืออำนาจเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ทราบ
 ระเบียบแล้วจงใจฉ้อฉล โจทก์จึงมิได้ประมาทเลินเล่อในการสั่งซื้อ เหตุเกิดจาก
 จำเลยที่ 1 มิได้ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 2 เป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 นำ
 เช็คที่รับไว้ไปเรียกเก็บเงินและนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและจำเลยที่ 1 ก็มิได้ถือ
 เอาการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการผิดระเบียบหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ดังนี้
 การที่จำเลยที่ 2 รับสั่งจองซื้อและรับเช็คเงินสดจากโจทก์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่
 แทนจำเลยที่ 1 โดยชอบมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 รับ
 ผิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานธุรการในกองตราไปรษณียากร มีอำนาจหน้าที่จัดจำหน่ายและรับเงินค่าซื้อ ตราไปรษณียากร โจทก์สั่งซื้อตราไปรษณียากรที่ระลึกเรียกชื่อว่าชุดไทยแพทช์ 2536 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเงินครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่และในทางการที่จ้างของ จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ส่งมอบตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดไทยแพทช์ 2536 แก่โจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยที่ 1 เพิกเฉยจำเลยที่ 1 เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ซึ่งได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่และในทางการที่จ้าง ของจำเลยที่ 1 ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ส่งมอบตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดไทยแพทช์ 2536 แก่โจทก์ หากไม่สามารถส่งมอบได้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์สั่งซื้อหนังสือที่ระลึกงานแสดง ตราไปรษณียากรโลก กรุงเทพฯ 2536 เรียกชื่อว่าชุดไทยแพทช์ 2536 จากจำเลยที่ 1 จำนวนเพียง 20 เล่ม ราคาเล่มละ 150 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท จำเลยที่ 1 ส่งมอบ หนังสือดังกล่าวแก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว โจทก์ไม่ได้สั่งซื้อสิ่งของตามฟ้องจากจำเลยที่ 1 ไปเสร็จรับเงินตามสำเนาที่แนบท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอมจำเลยที่ 2 ไม่มีอำนาจ หน้าที่ทำการแทนจำเลยที่ 1 ในการรับสั่งซื้อหรือรับชำระราคาค่าซื้อขาย โจทก์ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเพราะไปเสร็จรับเงินเป็นเอกสารปลอมที่เห็นได้ชัดที่ โจทก์อ้างว่าโจทก์ชำระราคาด้วยเช็คปรากฏว่าเช็คยังไม่ได้ขึ้นเงินโจทก์จึงยังไม่เสีย หาย ฟ้องเคลือบคลุมและขาดอายุความ 1 ปี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 300,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 19 ธันวาคม 2537) จนกว่าจะชำระ

เสร็จแก่โจทก์คำขออื่นให้ยก ส่วนจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์ในฐานะเป็นผู้ขายหรือไม่ ได้ความว่า จำเลยที่ 1 จัดพิมพ์ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อการสะสมออกจำหน่าย จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่จำหน่ายและรับส่งจองจากผู้ซื้อ โจทก์และนายสมศักดิ์ ปลั่งรัมย์ พยานโจทก์เบิกความว่า โจทก์มอบให้นายสมศักดิ์ไปซื้อตราไปรษณียากรที่ระลึกจากจำเลยที่ 1 นายสมศักดิ์ไปติดต่อสั่งจองซื้อจากจำเลยที่ 2 ที่สำนักงานใหญ่ของจำเลยที่ 1 ที่บางรัก กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ มอบเช็คเงินสดของโจทก์ 2 ฉบับ ตามสำเนาเช็คเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ให้จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 แยกออกไปเสร็จรับเงินให้เป็นหลายฉบับเนื่องจากมีระเบียบห้ามบุคคลคนเดียวซื้อจำนวนมากโจทก์อ้างส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวเฉพาะเท่าที่เป็นปัญหาในคดีนี้ซึ่งยังไม่ได้รับมอบของจำนวน 10 ฉบับ ตามสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.3 (10 ฉบับ) ส่วนต้นฉบับใบเสร็จรับเงินจำเลยที่ 2 เป็นผู้เก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานขอรับตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อส่งมอบแก่โจทก์ ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวจะเป็นเอกสารปลอมหรือไม่นั้น นายสมนึก ชินวิชา พนักงานผู้มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและการเงินของกองตราไปรษณียากรในสังกัดจำเลยที่ 1 เป็นพยานจำเลยที่ 1 เบิกความว่า ลายมือชื่อผู้รับเงินในสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.3 ทั้ง 10 ฉบับเป็นลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 และแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 1 ดังนั้นเมื่อพิจารณาลักษณะของใบเสร็จรับเงินประกอบด้วยแล้ว ก็เห็นได้ว่าไม่มีส่วนใด

ที่น่าสงสัยว่าปลอม ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้กล่าวหาเอาโทษจำเลยที่ 2 ฐานปลอมใบเสร็จรับเงิน จึงเชื่อได้ว่าเป็นใบเสร็จรับเงินที่แท้จริง โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวให้โจทก์ ที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่ามีรอยชุดเลขตัวเลขเล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงินและตัวเลขดังกล่าวมีน้อยหลักรูปสี่เหลี่ยมในช่องอัตราภาษีมีขนาดใหญ่กว่าของจริง จึงเป็นใบเสร็จรับเงินปลอมนั้น เห็นได้ว่าเป็นข้อต่อสู้ที่เลื่อนลอยไม่มีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าเป็นใบเสร็จรับเงินปลอม ข้อที่จำนวนเงินในเช็คไม่พอดีกับราคาของ ไม่เป็นข้อพิรุธอันควรสงสัยว่าไม่ใช่เช็คชำระราคาค่าส่งของซื้อเพราะปรากฏตามสำเนาใบแจ้งยอดแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข จ.10 ถึง จ.13 ว่าจำเลยที่ 2 นำเช็คดังกล่าวเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 2 โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์กับจำเลยที่ 2 มีหนี้สินส่วนตัวต่อกันเชื่อได้ว่าเป็นเช็คที่โจทก์ใช้ชำระราคาค่าส่งของซื้อตราไปรษณียากรที่ระลึกจากจำเลยที่ 1 โดยนายสมศักดิ์ผู้แทนโจทก์มอบเช็คให้จำเลยที่ 2 รับไว้แทนจำเลยที่ 1 นางประภาศรีเรียวพานิชกุล ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกจำหน่ายตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมในสังกัดจำเลยที่ 1 และเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 เป็นพยานจำเลยที่ 1 เบิกความว่าที่โจทก์ส่งจ่ายเช็คเงินสดให้แก่ผู้ถือแทนที่จะส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 นั้น แม้ผิดระเบียบ แต่ถ้าผู้รับส่งของคือจำเลยที่ 2 นำเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็จัดส่งตราไปรษณียากรที่ระลึกให้โจทก์ ดังนี้ เห็นได้ว่าปัญหาเกิดจากจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงิน จึงปฏิเสธการกระทำของจำเลยที่ 2 หากจำเลยที่ 1 ได้รับเงินก็เชื่อได้ว่าจะไม่ปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นใบเสร็จรับเงินปลอมหรือจำเลยที่ 2 ทำนอกเหนืออำนาจแต่การที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงิน ไม่อาจถือเป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่ออกเช็คส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 เพราะเชื่อได้ว่านายสมศักดิ์ผู้แทนโจทก์ไปติดต่อส่งของซื้อที่สำนักงานใหญ่ของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะพนักงานของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ให้บริการ หากโจทก์ออกเช็คเงินสดส่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือเป็นการผิดระเบียบจำเลยที่ 2 หรือผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 ก็มีอำนาจสั่งให้โจทก์ออกเช็คส่งจ่ายเงิน

เข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 ให้ถูกต้องตามระเบียบได้ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทราบระเบียบ
ข้อนี้แล้วจงใจฝ่าฝืน เห็นได้ว่าโจทก์มิได้ประมาณเงินเลื่อในการสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
ที่จำเลยที่ 2 ออกให้ก็เป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 2 เชื่อได้ว่าเหตุเกิดจากจำเลยที่ 1 มิได้ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 2 เป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 นำเช็คที่รับไว้ไปเรียกเก็บเงินและ
นำเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว นายนิवास ชุมทอง หัวหน้าแผนกคดี กองนิติการ
ให้สังกัดจำเลยที่ 1 เป็นพยานจำเลยที่ 1 เบิกความว่าหลังเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่ยังไม่ปรากฏผลการสอบสวน นาย
พิชัย นภาสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองตราไปรษณียากรในสังกัดจำเลยที่ 1 เป็น
พยานจำเลยที่ 1 เบิกความว่า จำเลยที่ 2 ถูกออกจากงานมิใช่เพราะยกยอกเงินค่าส่ง
จองในเรื่องนี้ แต่ถูกออกเนื่องจากขาดงานเกิน 15 วัน ดังนี้ เป็นข้อแสดงว่าจำเลยที่
1 ไม่ถือเอาการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการผิดระเบียบหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่
เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 2 รับสั่งจองซื้อและรับเช็คเงินสดจากผู้แทนโจทก์ในฐานะปฏิบัติ
หน้าที่แทนจำเลยที่ 1 โดยชอบจึงผูกพันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 2
รับผิดชอบโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์รับฟังว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของโจทก์ในการสั่งซื้อ
จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยข้ออื่น ๆ ไม่เป็นสาระ
แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย
รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมค่าทนายความตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแก่โจทก์ นอกจาก
ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อรุณ น้าประเสริฐ-อุดม มั่งมีดี-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 รับสั่งจองซื้อตราไปรษณียากร และรับเช็คเงินสดจากผู้แทนโจทก์ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนจำเลยที่ 1 โดยชอบ มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 จึงเป็นเรื่องผิดสัญญา โดยนำบทบัญญัติลักษณะตัวแทนมาใช้บังคับซึ่งตามหลักเมื่อผูกพันตัวการแล้ว ตัวแทนหลุดพ้นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 99/2494, 597/2496) การที่จำเลยที่ 1 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์ ก็หาใช่ว่าตัวแทนยังต้องร่วมรับผิดชอบกับตัวการไม่ ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 น่าจะเป็นผลมาจากการขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา และและศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์ และยกฟ้องจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 มิได้อุทธรณ์ฎีกา เทียบเคียงตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 99/2494 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 99/2494 ฟ้องโจทก์กล่าวไว้ชัดว่าจำเลยที่ 2 เป็นข้าราชการกรมสรรพสามิต จำเลยที่ 1 ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกการเงินจำเลยที่ 2 ได้รับฝากเงินของโจทก์ไว้ในหน้าที่ราชการแล้วไม่คืนให้โจทก์ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบเป็นการฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะตัวการ จำเลยที่ 2 ในฐานะตัวแทนจำเลยที่ 1 ในเรื่องผิดสัญญาไม่ใช่ละเมิด ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 820 มาใช้บังคับ จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายนอก การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์โดยถือว่าเป็นเรื่องละเมิด จึงไม่ตรงกับท้องเรื่อง จำเลยที่ 1 ไม่อุทธรณ์ แสดงว่าพอใจในคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ผู้เดียว ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องเลยไปถึงจำเลยที่ 1 ด้วย ดังนั้นเป็นการขัดกับ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245 เพราะการชำระหนี้เช่นนี้ไม่ใช่
ว่าไม่อาจแบ่งแยกได้อันจะเป็นกรณีเข้าอนุมาตรา 1 แห่งมาตรา 245 วรานุชฎารักษ์